

プロパートナーズサービス業務委託基本契約書（準委任契約）

甲：株式会社 Hajimari
乙：田村太一

甲及び乙は、次の通りプロパートナーズサービス業務委託基本契約（以下、「本契約」という。）を締結する。

第 1 条（基本契約）

- 本契約は、甲乙間の業務委託に関する基本的な契約条件を定めることを目的とし、甲乙間において別途締結する個別の業務委託契約（以下、「個別契約」という。）に適用するものとする。
- 本契約に定める条項は、甲乙間において締結される個別契約に共通に適用されるものとする。但し、個別契約の内容が本契約と異なる時は、個別契約の内容が優先的に適用されるものとする。

第 2 条（個別契約の変更）

甲及び乙は、必要ある場合、甲乙協議の上、書面により個別契約の内容を変更することができるものとする。

第 3 条（プロパートナーズサービス等の定義）

- プロパートナーズサービスとは、甲が甲のクライアント（以下、「クライアント」という。）に対して提供する下記の業務委託サービスを総称するものとする。
 - 甲が、クライアントに対して、プロパートナー導入の為のヒアリング及びアドバイスをすること。
 - 甲が、クライアントに対して、プロパートナー導入に関する支援をすること。
 - 甲が直接又はプロパートナーを通じて、クライアントの課題の解決を支援すること。
- プロパートナーとは、甲を介して、クライアントの課題の解決を支援する者を指し、本契約においては、乙のことをいう。

第 4 条（業務委託）

- 甲は、乙に対し、甲がクライアントから受託し、運営するプロパートナーズサービスの業務（以下、「本業務」という。）を再委託し、乙はこれを受託する。
- 甲及び乙は、本契約の法的性質が準委任契約であり、労働契約ないし雇用契約ではないことを確認する。
- 乙は、甲の事前の書面による承諾を得て、本業務の全部又は一部を第三者に再委託することができる。この場合、乙は、再委託者の行為についても、責任を負わなければならない。

第 5 条（作業場所及び資料等の貸与）

- 乙が、本業務を行う上でクライアントの社屋又は事務所に立ち入る場合には、安全管理、秩序維持等に関するクライアントの諸規則を遵守するものとし、あらかじめクライアントが許諾する以外の場所に立ち入ってはならない。
- 本業務の遂行に直接必要な資材、機材等は、原則として乙が自ら用意する。但し、甲は、乙が本業務を行ううえで必要と甲が認める技術資料、業務資料、開発設備、各種資料その他甲又はクライアントの管理物（以下、「甲の管理物等」という。）を乙に無償で貸与するものとする。
- 乙は、本条第 1 項に定める場所において、善良な管理者の注意をもってクライアントの管理物等を利用するものとし、本業務の目的以外に利用してはならない。また、本業務が終了し、又はクライアントの指示があった場合は、その管理物等をクライアントに返却する等、速やかに指示に従った措置を採るものとする。

第 6 条（指揮命令及び諾否の自由）

- 甲及び乙は、乙が甲と雇用関係あるいは甲の指揮命令下にないことを確認し、乙は、自己の裁量及び責任において本業務を遂行するものとする。
- 乙は、本業務の実施期間中、以下の場合には、甲の指示を拒否することができる。
 - 甲の指示が準委任契約の本旨に反する場合
 - 甲の指示が不合理である場合
 - 甲から本業務以外の業務を指示された場合
- 乙は、甲から本業務の進捗状況の報告を求められた場合には、速やかにこれに応じなければならない。

第 7 条（権利の保証）

- 乙は、本業務の履行において作成されたシステム、ソフトウェア、データ、データベース、ノウハウ、ツール等（以下「システム等」という。）が、第三者の産業財産権および著作権（著作権法第 21 条から第 28 条までに定める全ての権利を含む）その他一切の法的権利（以下「著作権等」という）を侵害していない事を保証する。
- 第三者より、本業務の履行において作成されたシステム等が、第三者の著作権等を侵害している旨の主張をされた場合、その侵害が乙の責めによる場合は、乙の責任により甲に影響を与えないよう速やかに解決を図るものとする。
- 乙は、前項により甲が損害を被った場合は、間接的、派生的損害を含む一切の損害を賠償するものとする。

る。

第 8 条（権利の帰属）

- 本業務により作成したシステム等及び成果物がある場合、これらに関する著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条の権利を含む）は、本成果物の引渡し of 完了により甲に譲渡され、甲に帰属する。ただし、乙が従来権利を有していたものに関する権利は乙に留保されるものとする。
- 乙は、システム及び本成果物について著作者人格権を行使せず、また本成果物の著作者をしてこれを行使させない。
- 本業務の実施過程で着想され、又は創作された発明、改良その他の考案等及びこれらに基づく特許権、実用新案権及び意匠権（特許、実用新案、意匠登録を受ける権利を含む）は、成果物の引渡し of 完了により乙から甲に譲渡され、甲に帰属する。
- 本条に基づく権利の帰属等の対価は、第 9 条第 1 項に定める報酬に含まれるものとする。

第 9 条（報酬及び費用）

- 甲は、乙に対し、本業務の実施及び義務の履行に対する全ての対価として、別途個別契約に定める報酬（源泉徴収が必要な場合、源泉徴収額を控除した金額）を、個別契約に定める支払い方法により支払う。ただし、乙が、甲の責めに帰すべき事由以外の事由により、本業務を履行しない場合、甲は、本業務を履行しない部分の報酬の支払義務を負わない。
- 甲は、乙が本業務を遂行する上で必要な費用を負担し、乙は、甲に対し、前項に定める報酬とは別に当該費用を請求することができる。

第 10 条（契約期間）

- 本契約の有効期間は、本契約締結日から 3 ヶ月間とする。但し、甲又は乙より本契約終了の 1 ヶ月前までに書面により本契約を終了する旨の意思表示をしない限り自動的に 1 ヶ月間延長されるものとし、以後も同様とする。
- 本契約が期間満了により終了した場合であっても、本契約終了時に存続している個別契約については、当該個別契約が終了するまで、本契約の各条項が適用されるものとする。

第 11 条（契約の解除）

- 甲又は乙に本契約又は個別契約に違反する行為があった場合、相手方は本基本契約及び個別契約を解除することができる。
- 前項にかかわらず、甲又は乙に以下の各号の一にでも該当する事由が生じた場合、相手方は、ただちに本契約及び個別契約を解除することができる。
 - 仮差押え、差押えもしくは競売の申請又は破産、民事再生、会社更生の申立て等があったとき、又は清算に入ったとき。
 - 公租公課を滞納して保全差押えを受けたとき。
 - 支払を長期に渡り遅延し、又は停止したとき。
 - 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
 - 会社の資産、信用、営業、組織体制等に重大な変更又は変化が生じ、本契約又は個別契約に基づく義務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき。
 - 乙が本業務を遂行する能力が欠けると甲が判断したとき。
 - その他、前各号に準ずる事由があると甲が判断したとき。
- 甲又は乙は、前項の事由が生じた場合には、直ちにその旨を相手方に通知しなければならない。

第 12 条（禁止事項）

- 乙は、甲の事前の書面による承諾がない限り、本契約の契約期間中及び本基本契約終了後 3 年間、以下の行為をしてはならない。
 - 甲のクライアントとの間で雇用契約、顧問契約、業務委託契約、委任契約、請負契約等名称のいかんを問わず、また、直接・間接を問わず契約をすること。
 - 甲のクライアントから、甲を介さずに、直接・間接を問わず報酬又は金品を受け取ること。
 - 甲のクライアントに対して、甲を介さずに、甲と業務委託契約を締結する他のプロパートナー を紹介すること。
- 乙が前項の規定に違反した場合、甲は乙に対して損害賠償を請求することができる。
- 乙は、下記の各号を遵守するものとする。
 - 関連諸法規・商慣習を遵守すること。
 - 社会通念・公序良俗を逸脱しないこと。
 - 甲又は甲の顧客の事務所等での作業は甲又は甲の顧客の就業規則・管理規制・社内規程等を最大限尊重すること。

第 13 条（秘密保持等）

- 甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾がない限り、本契約及び個別契約、並びに本サービスを履行するうえで知りえた秘密情報（口頭、書面、電子データ等の形式を問わない。以下、「秘密情報」という。）を、厳格に管理し、第三者に開示又は漏洩してはならず、秘密情報を取得した目的以外に利用して

はならない。但し、次の各号の何れかに該当するものについては、この限りではない。

- (1) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報、又は既に保有していた情報
 - (2) 開示を受けた後、甲又は乙の責によらず、公知となった情報
 - (3) 秘密保持義務を負うことなく正当な権利を有する第三者から正当に入手した情報
 - (4) 開示された情報によらずして独自に開発した情報
 - (5) 相手方が秘密保持義務を課することなく第三者に開示した情報
 - (6) 法律の定めに基づき裁判所その他公官庁より開示を求められた情報
2. 甲及び乙は、前項の秘密情報について、それを保管する必要がなくなったときは、これを開示した当事者の指示に従って速やかに返却又は廃棄する。
 3. 本条項は、本契約の効力が消滅した後も有効に存続する。

第 14 条（個人情報保護）

1. 甲及び乙は、本業務の遂行に際し、相手方から提供を受け、又は相手方に代わり取得した個人情報を取扱う場合は、関係法令を遵守し、厳重に管理する義務を負い、相手方の承諾を得ない限り複写、複製、改変等を行ってはならず、また、本サービスの目的以外に利用せず、利用目的が完了した際には速やかに削除し、第三者に漏えいしてはならない。
2. 甲及び乙は、相手方から個人情報の取り扱い状況の報告を求められた際は、速やかに報告するとともに、相手方が当該個人情報の管理状況の監査を希望した際には、これに協力するものとする。
3. 甲及び乙が第三者に本業務を委託する場合は、委託先に対しても同様の義務を負わせるものとする。
4. 甲及び乙は、自己の責に帰すべき事由により個人情報が漏洩した事件又は事故があった場合、直ちに当該事故の詳細について相手方に状況報告を行うとともに、損害の発生、拡大の防止、事実の調査、証拠の保全、その他当該事件事故に対処するためのあらゆる合理的な措置を講じ、相手方からの指示がある場合には当該指示に従わなければならない。

第 15 条（反社会的勢力との取引排除）

1. 甲及び乙は、次の各号に定める事項を表明し、保証する。
 - (1) 自己及び自己の役員・株主・取引先等（以下、「関係者」という。）が、反社会的勢力でないこと。
 - (2) 自己及び自己の関係者が、反社会的勢力を利用しないこと。
 - (3) 自己及び自己の関係者が、反社会的勢力に資金等の提供、便宜の供給等、反社会的勢力の維持運営に協力又は関与しないこと。
 - (4) 自己及び自己の関係者が、反社会的勢力と関係を有しないこと。
 - (5) 自己が自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと。
2. 甲及び乙は、前項に関して相手方が行う調査に協力するものとする。
3. 甲及び乙は、相手方が本条に違反した場合には、通知、催告その他の手続を要しないで、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。

第 16 条（損害賠償責任）

乙は、本契約及び個別契約を履行するにあたり、相手方に損害を与えた場合は、通常損害及び予見すべきであった特別損害を賠償する。但し、乙の故意または重過失による場合はこの限りでなく、一切の損害を賠償するものとする。

第 17 条（協議）

本契約及び個別契約に規定なき事項並びにその解釈についての疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議のうえ、信義誠実に基づき解決するものとする。

第 18 条（合意管轄）

甲及び乙は、本契約又は個別契約に関連して、又は付随して発生する紛争については、訴額に応じて東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意する。

第 19 条（インボイス制度に関する特例）

1. 乙は、適格請求書発行事業者（インボイス発行事業者）の登録をした場合、甲が報酬に関する支払通知書を発行するため、登録日から 1 ヶ月以内に、甲に対して、登録をした旨及び登録番号を、甲に対し、通知するものとする。
2. 乙は、第 1 項に違反し、登録日から 1 ヶ月以内に甲に通知しないことにより、甲が仕入税額控除を受けられない場合、甲に対し、甲が同控除を受けられないことによる損失（2026 年 9 月までに有効な契約において、甲が乙に支払った報酬の本体価格に対する 2%）を賠償するものとする。
3. 乙が適格請求書発行事業者登録を取り下げた場合、乙はその届け出から 1 ヶ月以内に、甲に対して通知をするものとする。

本契約の成立を証するため、本契約書を 2 通作成し、甲乙各自記名押印のうえ、各 1 通ずつ保管する。また、電子署名サービスを用いる場合は、本契約の成立を証するため、本契約書の電磁的記録を作成し、両者電子署名のうえ、各自その電磁的記録を保管する。

2026 年 8 月 18 日

甲 150-0043 東京都渋谷区道玄坂 1 丁目 16 番 10 号
渋谷 DT ビル 9 階
株式会社 Hajimari
代表取締役 木村 直人

乙 244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町 455-534
田村 太一

株式会社Hajimari

田村太一